

1500705-70.2021.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

ARAMÍS DIAS BATISTA MARTINS e outros

CONCLUSÃO

Em 24 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapólis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500705-70.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500705-70.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

ARAMÍS DIAS BATISTA MARTINS e outros

CONCLUSÃO

Em 24 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

ARAMÍS DIAS BATISTA MARTINS, SERENA e VICTÓRIA CAROLINE SILVA DOS SANTOS foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de dezembro de 2021, por volta de 11h30min, na residência localizada na Avenida Brasil, nº 338, Bairro Jardim Fraternidade, nesta cidade e comarca de Itápolis, os denunciados, se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas, oportunidade em que guardavam e mantinham em depósito, para venda clandestina, 6,33 gramas da droga "Cannabis Sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha", acondicionada em 01 invólucro plástico; 0,45 gramas da droga "Cocaína", acondicionadas em plástico tipo "zip-lock" e 2,99 gramas da droga "Cannabis Sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha" acondicionadas em 02 invólucros plásticos tipo "zip-lock", substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 18/20 e 132/133. Autos de constatação nas fls. 21, 24 e 26. Laudos periciais nas fls. 173/184.

Defesas preliminares às fls. 238/241, 267/270 e 271/273.

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2022 (fls. 274/276).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas e interrogado os réus.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. As Defesas Técnicas, por sua vez, bateram pela absolvição; em caráter subsidiário, pela desclassificação para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece guarida.

Ressai a materialidade do auto de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão (fls. 18/20 e 132/133), autos de constatação (fls. 21, 24 e 26) e laudos de exame toxicológico (fls. 173/184).

Quanto à autoria, tendo em conta reiteradas denúncias noticiando a prática do tráfico de drogas no endereço declinado na prefacial (Avenida Brasil, nº 338, Bairro Jardim Fraternidade), Eduardo Júlio Pereira Filho e Douglas Cardilli, Policiais Civis, encetaram diligências preliminares.

Procederam campanhas em dias distintos, constatando fluxo intenso de usuários de drogas no local, indicio veemente da traficância habitual (cf. Relatório de fls. 04/05 – apenso nº 1500792-96.2021.8.26.0274).

Tais observações in locu, corroboradas pelas delações apócrifas e pelo histórico criminal do imputado Aramis (condenações definitivas por delitos contra a saúde pública), embasaram representação da Autoridade Policial visando busca e apreensão domiciliar, concedida por este Juízo.

No imóvel onde residiam os imputados, foram apreendidos 02 papелotes de cocaína (0,8 gramas) escondidos dentro do sofá, 02 porções de maconha (9,8 gramas), 01 cigarro de maconha (1,0 grama), 01 prato com resquícios de crack (laudo pericial de fls. 179/181), 01 pedaço de sacola plástica com resquícios de crack (laudo pericial de fls. 179/181), 03 lâminas de barbear com resquício de crack (laudo pericial de fls. 179/181), 01 pacote (271,6 gramas) contendo diversos microtubos plásticos, tipo eppendorf, escondidos no forro do teto da casa, além de R\$ 2.104,00 em

espécie.

Interrogados, os réus afirmaram que os narcóticos se destinavam exclusivamente para o consumo pessoal.

Tal perspectiva não convence.

Isto porque, a quantidade e variedade dos tóxicos, o modo de acondicionamento - incluindo múltiplas unidades plásticas vazias, notoriamente utilizadas no comércio varejista de cocaína, todas escondidas no forro do teto da casa - as circunstâncias que antecederam a ação policial (afluxo diário e circulação anormal de viciados no imóvel e redondezas) e as condições pessoais do codenunciado Aramis (traficante notório), não deixam dúvida acerca da destinação comercial das substâncias.

Localizou-se expressiva soma de dinheiro em espécie (R\$ 2.104,00), sem demonstração de sua origem lícita.

Deveras, assertiva de que os réus trabalhavam em bar de propriedade da genitora de Victória remanesceu no campo meramente argumentativo, sem respaldo em provas de fácil obtenção (documentos relativos ao estabelecimento, tais como notas, contas e/ou recibos, bem como testemunhos imparciais de frequentadores, clientes e/ou vizinhos atestando o labor diuturno no ponto comercial).

Sinale-se que os acusados sequer conseguiram declinar endereço preciso e outros detalhes quaisquer do suposto empreendimento.

Enfim, não atenderam ao ônus probante imposto pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

Já Antonio Carlos Alves dos Santos, ouvido em solo policial (fls. 123/124), disse que era cliente assíduo da "biqueira" situada no endereço onde residiam os increpados. Adquiria drogas das pessoas de Aramis e Serena (Igor Roberto Moreira Luiz). Elucidou o modus operandi dos traficantes (entrega do narcótico através de vidro quebrado da sala da residência, cujo acesso pelos compradores se dava pelo quintal do imóvel). Contraiu dívida de aproximadamente R\$ 1.500,00. Sofria cobranças de Aramis e Serena. Os denunciados se apropriaram clandestinamente de seu veículo VW Gol, aproveitando-se de período em que ficou hospitalizado. Tentou reaver o bem, sem êxito. Serena lhe disse que, acaso procurasse a polícia, iria "cortar sua moringa fora" (decapitar o declarante).

Malgrado tal depoimento não ter sido renovado em juízo (a testemunha deixou de comparecer à audiência instrutória, provavelmente temerosa de eventuais retaliações), merece total crédito probante, integrando com destaque o farto acervo que edifica a pretensão acusatória, já que sobreveio efetivo encontro do veículo na residência dos réus (apenso nº 1500757-66.2021.8.26.0556).

Ou seja, confirmou-se no plano factual a versão do usuário: obtenção ilícita do automotor pelos acusados, como forma de pagamento de dívida de tráfico.

Para desconstituir tal percepção, os imputados deveriam ter realizado contraprova idônea, demonstrativa de compra e venda regular, produto de livre consentimento das partes.

Uma vez mais, não se desincumbiram de tal imperativo (art. 156 do CPP).

Alegação de pagamento em dinheiro, sem contrato e recibo de quitação ("de boca", conforme sugerido por Aramis), não apenas se ressentem de verossimilhança, como também é infirmada pelos demais elementos candentes de prova encartados nos autos.

Por fim, consigne-se a apreensão de dispositivo eletrônico portátil na mesma diligência que culminou na localização e devolução do VW Gol de Antônio Carlos Alves dos Santos.

Tal aparelho (fl. 135 – autos principais), que a corré Victória confessou lhe pertencer, armazenava vários diálogos relacionados com a narcomercância.

O relatório de fls. 195/196 explicita que "Vitória já traficava drogas juntamente com Aramis, e após a prisão deste, ela está dando continuidade a traficância" (sic). Foram encontradas diversas mensagens travadas com usuários, versando negociação de tóxicos. Inclusive, pessoa não identificada chega a dar conselhos à ré, falando que Deus a livrou de ser presa por duas vezes, e que Victoria precisava ficar esperta porque "a força tática está no batalhão e acha que vão em algum lugar" (sic).

Destarte, a condenação na forma acalentada pela denúncia é medida que se impõe.

A traficância desvendada era diária e ininterrupta. Não compreendia atos esporádicos e circunstanciais, desenvolvidos individualmente e de maneira aleatória. Concebeu-se esquema que, não obstante simples, revelou-se duradouro e eficaz, com aporte fidelizado de dependentes químicos à "biqueira" gerida pelos imputados.

Passa-se, então, à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, em relação à Serena e Victória, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem valoradas, mantenho as penas básicas no mínimo legal.

Para Aramis, ostentando maus antecedente, traduzidos em ao menos 02 (duas) condenações definitivas não utilizada para fins de reincidência (FA de fls. 286/299), fixam-se as penas iniciais em 06 anos (art. 33) e 03 anos, 07 meses e 06 dias (art. 35) de reclusão.

Reincidente, agravam-se as reprimendas intermediárias em 1/6 (um sexto).

Aplicado o somatório resultante do concurso material (art. 69 do CP), dosa-se a pena definitiva de Aramis em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, acrescida do pagamento de 1.680 (mil seiscentos e oitenta) dias-multa, cada uma no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

O quantum da reprimenda exige cumprimento em regime inicial fechado, vedada a substituição por penas restritivas de direito ou a suspensão condicional de sua execução.

No que concerne a Serena e Victória, falecendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de diminuição ou de aumento, estipula-se como penas definitivas 08 (oito) anos de reclusão, acrescidas do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos.

Configurada a associação para o tráfico, afasta-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, posto revelar dedicação a atividade criminosa.

O regime inicial de cumprimento da pena afluiva é o semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP, e HC 111.840 do C STF), inviável a substituição por penas alternativas ou suspensão condicional de sua execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para:

A) CONDENAR ARAMÍS DIAS BATISTA MARTINS às penas de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.680 (mil seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursão nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP;

B) CONDENAR VICTÓRIA CAROLINE SILVA DOS SANTOS e IGOR ROBERTO MOREIRA LUIZ ("SERENA") às penas de 08 (oito) anos de reclusão cada, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursão nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.

Nego a Aramís Dias Batista Martins o direito de recorrer em liberdade, reiterando os fundamentos da decisão que decretou a custódia cautelar (fls. 105/107), notadamente a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

Por sua vez, as apenadas Victória e Serena poderão recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade de justiça.

Decreto o perdimento, em favor da União, do numerário e dos aparelhos telefônicos apreendidos, nos termos do art. 63 da L. 11.343/06.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento; c) expeçam-se guias de execução definitivas, para cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais adequados.

Itapolis, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA